

1501804-03.2019.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... que ambos os réus praticaram o crime de tráfico.

Ademais, cumpre observar, que nos autos mencionados acima e de nº 0019874-

16.2017.8.26.0344, CARLOS, já em cumprimento de pena, foi denunciado e condenado (em primeira e segunda instâncias) por guardar, para fins de tráfico de drogas, 50 (cinquenta) porções de maconha, circunstância que demonstra, conforme artigo 28 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501804-03.2019.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 30 de março de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501804-03.2019.8.26.0344 - Controle 2019/000881

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA SANTOS SALOMAO e outro

Vistos.

CAMILA SANTOS SALOMÃO (RG: 36.000.711, filha de Camilo Marcos Salomão e Maria Marta Santos) e CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (RG: 45.340.286, filho de Lucia Helena dos Santos Ramos) foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", c. c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e com o artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 14 de abril de 2019, por volta das 10h15, na Rodovia SP 294, KM 465 (Penitenciária), nesta cidade e comarca de Marília/SP, CAMILA trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, nas imediações de estabelecimento prisional, 64,11g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetraidrocanabinol, substância entorpecente que determina dependência psíquica. Consta mais, que CARLOS concorreu, de qualquer modo, para a conduta de CAMILA.

Recebida a denúncia em 14 de junho de 2019 (fls. 146/147), os réus foram citados (fls. 163/175) e apresentaram defesas preliminares (fls. 179/181 e 186/188).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo os réus interrogados ao final.

Alegações finais das partes às fls. 293/298, 302/315 e 316/328.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 16/18), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 81/83) e pela prova oral colhida durante a instrução.

Os agentes penitenciários Fernando Yudi Yano e Rodrigo da Cunha Gonçalves declararam que, na data dos fatos, por volta das 10h15, durante a visita dos detentos, na revista de pertences, a acusada entregou uma bolsa transparente a eles e perceberam que a alça estava volumosa e aparentava ter algo escondido. Ao abrirem a alça, localizaram uma porção de maconha que foi apreendida com peso bruto de 88,18g. Ao indagarem a acusada, ela alegou que recebera a bolsa de uma desconhecida de nome "Naiara" fora do presídio. CAMILA informou que visitaria, naquela data, seu companheiro, ora corréu, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS. Em juízo, ratificaram as informações prestadas e disseram que a acusada não lhes disse para quem, especificamente, entregaria a referida bolsa, bem como não tiveram contato com o detento que receberia a visita de CAMILA.

A ré, em fase policial, declarou que, na data dos fatos, foi visitar seu companheiro que está preso na penitenciária de Marília e, na fila, fora do presídio, uma moça de nome "Naiara" disse: "Já que você não tem nenhuma bolsa, você não leva esta Tupperware para mim?", o que foi aceito por CAMILA. Relatou que, ao adentrar no presídio com a bolsa, se dirigiu para a revista de pertences, onde um funcionário encontrou escondida na alça uma porção de maconha. Ademais, informou que nunca foi presa ou processada e que seu amásio está preso por tráfico de drogas. Disse, ainda, que conhece "Naiara" pela fila do presídio e que sabe que ela vai visitar o marido e o irmão que estão presos. Em juízo, ratificou as informações prestadas anteriormente, pontuando que estava na fila para ingressar no estabelecimento prisional quando uma moça lhe ofereceu uma marmita e, como não tinha nada para entregar para seu esposo, aceitou a sacola com a marmita, desconhecendo que havia maconha dentro da alça da bolsa. Questionada, afirmou que entregaria a bolsa para seu marido, declarando, por fim, que faz tratamento para esquizofrenia.

O acusado CARLOS, em fase policial, alegou ser inocente e que não tem qualquer relação com os fatos. Informou que apenas teve conhecimento de que sua esposa, no dia de visita, foi surpreendida com drogas. Ademais, declarou que já recebera visitas de sua esposa e nunca teve problemas e que nunca pediu que ela levasse drogas até o presídio. Em seu interrogatório judicial, ratificou as informações prestadas em fase policial e disse que está preso por condenação pela prática de tráfico de drogas. Por fim, asseverou que CAMILA faz tratamento para esquizofrenia. Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelos réus.

Primeiro, vale deixar consignado que a prova oral colhida em depoimentos de agentes penitenciários deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão.

Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega a suspeição comprová-la. Sem contar que os agentes prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometerem crime de falso testemunho, diferente do réu, que alega o que bem entende, sempre visando à autodefesa.

Neste sentido: "Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acresce-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante

(STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz).” (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: “Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589).” (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos agentes penitenciários foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar os réus.

Por outro lado, diferente do alegado pela defesa, não há que se falar em crime impossível, pois ele já estava consumado no exato momento em que CAMILA aceitou trazer consigo os entorpecentes, os quais teriam como destinatário seu companheiro, ora corréu, CARLOS. Tanto que CAMILA foi denunciada exatamente por essa conduta: trazer consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, nas imediações de estabelecimento prisional, sendo certo que CARLOS aderiu à sua conduta, eis que a droga, conforme afirmado pela corré, seria entregue a ele (afinal, em seu interrogatório judicial, CAMILA, a despeito de asseverar que desconhecia a existência do entorpecente na alça da sacola, afirmou que a entregaria a seu amásio).

Então, não há falar em crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, pois, quando a droga passou pela revista dos agentes penitenciários, repita-se, CAMILA já a trazia consigo e, dessa forma, o crime já estava consumado. Não bastasse, acaso os agentes penitenciários não tivessem notado o volume na alça, a droga chegaria a seu destino e seria efetivamente entregue a CARLOS, que se encontra recolhido em unidade prisional e era, ao que consta, a única pessoa com quem CAMILA tinha contato naquele local.

Quanto ao mérito propriamente dito, mais uma vez, destaca-se que a acusada praticou conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo, para fins de disseminação, ou seja, posterior entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente sem a devida autorização legal ou regulamentar. Ademais, é inconteste que CAMILA visitaria o acusado CARLOS, tendo, outrossim, afirmado que lhe entregaria a sacola.

Do exame dos autos, extrai-se que, durante revista aos pertences da corré, que foi ao presídio, diga-se mais uma vez, justamente para visitar CARLOS, os agentes penitenciários notaram que a alça de pano da bolsa de plástico estava com algo em seu interior. Ao abrirem-na, localizaram os entorpecentes apreendidos. CARLOS, por sua vez, confirmou que CAMILA o visitaria na data dos fatos.

De se notar que a versão apresentada pela ré não parece crível na medida em que sequer forneceu elementos mínimos que pudessem identificar a suposta mulher de prenome “Naiara” que lhe entregou a sacola, afirmando que tinha uma marmita, a qual CAMILA aceitou por não ter nada para levar a seu amásio. Ademais, tratando-se de fila para ingressar em sistema prisional, evidente que CAMILA sabia dos riscos de introduzir algo que lhe fora dado por pessoa desconhecida.

Ora, a droga estava oculta na alça de uma sacola transparente que era transportada pela acusada, que estava no local para visitar o réu, seu amásio (condenado por crimes de tráfico fls. 164 e 168 – processos n. 0000286-86.2016.8.26.0593 – este já transitado em julgado; e 0019874-16.2017.8.26.0344 – este praticado dentro da Penitenciária de Marília, com condenação confirmada em segunda instância), efetivo destinatário e provável disseminador da droga. Eis as circunstâncias que demonstram inequivocamente que ambos os réus praticaram o crime de tráfico.

Ademais, cumpre observar, que nos autos mencionados acima e de nº 0019874-

16.2017.8.26.0344, CARLOS, já em cumprimento de pena, foi denunciado e condenado (em primeira e segunda instâncias) por guardar, para fins de tráfico de drogas, 50 (cinquenta) porções de maconha, circunstância que demonstra, conforme artigo 28 da Lei de Drogas (que menciona que inclusive os antecedentes do réu devem ser levados em conta para concluir-se pelo tráfico de drogas), que o acusado efetivamente aderiu à conduta da ré para que ela levasse a ele o entorpecente.

No que se refere ao elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'."

No mais, conforme explanado, a solução legal para se concluir pela condição de traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendida (64,11g de maconha – massa líquida), e as circunstâncias da prisão revelam que se tratam, os réus, de traficantes (sobretudo CARLOS, que ostenta duas condenações pelo mesmo crime). Inclusive, que o entorpecente era certamente destinado ao comércio ilícito no interior do estabelecimento prisional.

Ainda, quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, apesar da primariedade da ré CAMILA, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão, que, inclusive, se deu em estabelecimento prisional, destacando-se que CARLOS (destinatário da droga) se apresenta como reincidente específico, havendo notícia de que responde a outro processo praticando dentro do mesmo estabelecimento prisional, indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício. O que se quer dizer é que a quantidade (64,11g de maconha – massa líquida), a forma de acondicionamento e como se deu a conduta demonstram a periculosidade dos acusados e, por conseguinte, a maior reprovação da conduta, sendo certo que não é possível considerar "traficante de primeira viagem" ou traficante sem expressiva relevância no exercício da atividade quem traz consigo relevante quantidade de drogas para distribuição a terceiros, quantidade, inclusive, capaz de atingir número expressivo de usuários dentro de estabelecimento prisional, o que revela a importância e o desvalor da conduta, suficientes a afastar a benesse legal. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 124.646/SP.

No caso concreto, ainda, verifico que incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que a ré foi abordada dentro de estabelecimento prisional, no setor de revista dos alimentos que serão entregues aos detentos que serão visitados.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

RÉ CAMILA SANTOS SALOMÃO

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais capazes de alterá-la nesta fase: 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No terceiro estágio, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de uma causa de aumento, aquela descrita no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sendo certo que o desvalor da conduta é maior por se tratar de estabelecimento prisional. Pena final, portanto, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é

fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

RÉU - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS

Respeitado o sistema trifásico, e observando os elementos norteadores do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que o réu possui maus antecedentes (fls. 167/169), revelando personalidade formada para a criminalidade ante as condenações pretéritas, possuindo, inclusive, condenação confirmada em segunda instância por crime de tráfico (0019874-16.2017.8.26.0344). Assim, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro a existência de circunstâncias atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência, conforme certidões de fls. 164/171, inclusive específica (fls. 164 - 0000286-86.2016.8.26.0593), circunstância gravíssima, eis que deixa evidente que o réu optou por trilhar o caminho do crime, apesar das oportunidades que lhe foram concedidas pelo juízo da execução e, por via transversa, pela sociedade. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), restando ao réu cumprir 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No terceiro estágio, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de uma causa de aumento, aquela descrita no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sendo certo que o desvalor da conduta é maior por se tratar de estabelecimento prisional. Pena final, portanto, em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto para que a ré cumpra a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, em vista da quantidade e do que dispõe o artigo 33 e ss do Código Penal. Já para o réu, fixo o regime fechado, já que ele é reincidente, inclusive específico.

Todavia, embora seja entendimento desta Magistrada que a detração deve ser analisada pelo Juízo das Execuções competente, neste caso específico, considerando a primariedade da acusada, o tempo em que se encontra presa (desde 14 de abril de 2019, estando em prisão domiciliar desde 25 de abril de 2019 - fls. 72/74) e a pena imposta, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, e do artigo 112, inciso V, da Lei das Execuções Penais, de rigor a detração, impondo-se à ré o regime inicial aberto, eis que já cumprido mais de 2/5 (dois quintos) da pena, o que autoriza a progressão de regime.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar CAMILA SANTOS SALOMÃO, qualificada nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial aberto (observado o tempo em que permaneceu presa, conforme acima mencionado), e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal; e CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, qualificada nos autos, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três), fixados unitariamente no mínimo legal, ambos por incursão no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Porquanto ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva neste momento, até porque o réu está em cumprimento de pena pela prática de outros crimes e, portanto, não coloca em risco a ordem pública, e também por não haver requerimento em sentido contrário, concedo ao acusado CARLOS o apelo em liberdade. Quanto à ré CAMILA, em vista do regime imposto, nada a deliberar, já que se encontra em prisão albergue domiciliar.

Oportunamente, expeça o necessário à execução da pena imposta e ao cumprimento desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA